

0002471-49.2012.8.26.0040

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Romano Soares

Comarca: Américo Brasiliense

Foro: Foro de Américo Brasiliense

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas e a absolvição pelo crime de associação para o tráfico; 2) na aplicação da pena, o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência; 3) o afastamento do redutor do tráfico privilegiado; 4) a fixação de regime inicial fechado, sem possibilidade de substituição.

Memoriais Defesa: 1) a absolvição do acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Américo Brasiliense

Foro de Américo Brasiliense

1ª Vara

Rua Dom Pedro II, 65, Américo Brasiliense - SP - cep 14820-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002471-49.2012.8.26.0040 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0002471-49.2012.8.26.0040

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Claudinei Silva Brito

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniel Romano Soares

Claudinei Silva Brito foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 28/02/2012, na Avenida 08, Jardim Maria Luiza, Américo Brasiliense/SP, o acusado, agindo em concurso de agentes com um indivíduo de alcunha "Maranhão", associados para a prática de tráfico de drogas, transportavam e traziam consigo, para fins de tráfico, 21 porções de cocaína, pesando aproximadamente 3,80 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia em 06/03/2017 (f. 120/121).

Citação por edital (f. 113/116; 123/125).

Suspensão do prazo prescricional e do curso processual em 26/06/2017 (f. 129).

Prisão do réu em 02/04/2022 (f. 166/167).

Citação pessoal (f. 175).

Resposta à acusação (f. 181/184).

Audiência de instrução.

Memoriais Ministério Público: 1) a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas e a absolvição pelo crime de associação para o tráfico; 2) na aplicação da pena, o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência; 3) o afastamento do

reduzidor do tráfico privilegiado; 4) a fixação de regime inicial fechado, sem possibilidade de substituição.

Memoriais Defesa: 1) a absolvição do acusado por insuficiência do conjunto probatório; 2) a desclassificação da conduta para o crime de porte de droga para consumo pessoal; 3) a fixação de regime inicial aberto, com a substituição da pena corporal; 4) a revogação da prisão preventiva.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A conduta delitiva está descrita nos seguintes elementos de convicção: boletim de ocorrência (f. 03/04); auto de exibição e apreensão das drogas (f. 05/06); laudo de exame positivo para os entorpecentes (f. 07/08); relatório de investigações (f. 34/35).

A prova oral ofereceu o seguinte delineamento:

Testemunha Paulo Alexandre Escabelo (f. 21/22): a testemunha é investigador de polícia. Explicou que havia denúncias indicando que o Claudinei estaria traficando drogas no local dos fatos. No dia dos fatos, a polícia efetuou diligências no local e encontrou Claudinei, Maranhão, Adriano e Douglas. Claudinei e Maranhão fugiram por um canavial. Claudinei dispensou as drogas apreendidas. Adriano e Douglas permaneceram no local, foram revistados e nada de ilícito foi localizado em seu poder. Em juízo: o investigador de polícia explicou que Claudinei era conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com o narcotráfico. A polícia recebeu denúncia anônima indicando que o réu estava traficando no local dos fatos. O depoente e o colega de farda fizeram diligências no local e viram 4 pessoas caminhando, sem perceber a presença da viatura policial. Dois indivíduos fugiram quando perceberam a presença da polícia. Claudinei, nesta ocasião, dispensou as drogas encontradas (21 porções de crack). Os outros dois indivíduos afirmaram que estavam no local para consumirem drogas. As drogas foram encontradas na entrada de um canavial. Claudinei, posteriormente, tentou atribuir a propriedade das drogas para Maranhão - que não foi identificado. Nada mais foi localizado.

Testemunha José Rubens dos Santos (f. 23/24): a testemunha é investigador de polícia. Explicou que havia denúncias indicando que o Claudinei estaria traficando drogas no local dos fatos. No dia dos fatos, a polícia efetuou diligências no local e encontrou Claudinei, Maranhão, Adriano e Douglas. Claudinei e Maranhão fugiram por um canavial. Claudinei dispensou as drogas apreendidas. Adriano e Douglas permaneceram no local, foram revistados e nada de ilícito foi localizado em seu poder. Em juízo: o investigador explicou que o réu era conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia tinha informações de que o réu praticava o tráfico no local dos fatos. Os policiais efetuaram diligência no local e encontrou 4 pessoas transitando. Os policiais se aproximaram bastante. Claudinei e outra pessoa se evadiram quando perceberam a presença da polícia. Claudinei foi visto dispensando as drogas apreendidas. Adriano e Douglas ficaram no local e falaram que pretendiam usar drogas. Adriano e Douglas também disseram que a outra pessoa que fugiu era Maranhão. As denúncias de tráfico datavam de 2 meses.

Testemunha Adriano de Jesus Assis (f. 09/10): a testemunha é usuária de maconha. No dia dos fatos, foi usar maconha num canavial na companhia de Douglas, "Maranhão" e "Ninho". Num determinado momento, a polícia apareceu e "Ninho" gritou. "Maranhão" e "Ninho", ato contínuo, saíram correndo em direção ao canavial. Os policiais encontraram drogas próximo ao local da abordagem inicial. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o depoente e com Douglas. Em juízo: não se recordou dos fatos descritos na denúncia. Explicou que realmente foi abordado por policiais civis quando estava usando drogas. Não conhecia as pessoas que estavam no local. Não comprou os entorpecentes naquele local. Estava usando drogas sozinho. Duas pessoas que estava no local viram os policiais chegarem e empreenderam fuga.

Testemunha Douglas Lauro de Souza (f. 11/12): a testemunha é usuária de maconha. No dia dos fatos, foi usar maconha num canavial na companhia de Adriano, "Maranhão" e "Ninho". Num determinado momento, a polícia apareceu e "Ninho" gritou. "Maranhão" e "Ninho", ato contínuo, saíram correndo em direção ao canavial. Os policiais encontraram drogas próximo ao local da abordagem inicial. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o depoente e com Adriano. Em juízo: relatou que estava

usando drogas outras pessoas, cujo nome não se recorda. As drogas haviam sido compradas anteriormente. Estavam fazendo uso de drogas atrás do canavial. A polícia civil apareceu no local. Duas outras pessoas que estavam presentes se evadiram. Os policiais tentaram imputar as drogas ao depoente.

Interrogatório de Claudinei Silva Brito (f. 25/26): negou a prática do tráfico de drogas. Explicou que, no dia dos fatos, comprou drogas de Maranhão para seu consumo pessoal. Salientou ser usuário de drogas. Em juízo: negou os fatos descritos na denúncia. Explicou que estava no local dos fatos para comprar drogas para consumo pessoal.

Neste contexto fático, a pretensão punitiva restou parcialmente demonstrada. No dia dos fatos, a polícia civil apreendeu drogas em poder do acusado. Os investigadores de polícia receberam denúncias de que o acusado estaria exercendo o tráfico de drogas. Os policiais foram apurar e encontraram Douglas, Claudinei, Maranhão e Adriano. Claudinei e Maranhão empreenderam fuga por um canavial. Durante a fuga, Claudinei dispensou os entorpecentes no canavial. Adriano e Douglas permaneceram no local, não tinha nada de ilícito em seu poder e explicaram que estavam naquele logradouro para consumir drogas.

Dessa maneira, a imputação deverá ser desclassificada para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

A responsabilidade penal do acusado pode ser extraída dos seguintes elementos de convicção: 1) a apreensão dos entorpecentes em poder do réu; 2) a prova pericial que comprovou a natureza da substância entorpecente; 3) os relatos das testemunhas policiais sobre a localização das drogas em poder do acusado; 4) o reconhecimento pelo próprio acusado de que estava no local dos fatos para consumir drogas.

A finalidade de traficância não restou satisfatoriamente demonstrada. A quantidade de drogas é compatível com o consumo pessoal. Paralelamente, à exceção das denúncias anônimas, não há outras provas que indiquem que o réu estivesse exercendo o tráfico de drogas e nem de que estivesse mancomunado, de forma estável e permanente, para fins do narcotráfico. Neste ponto, importa consignar que (a) não foram apreendidos objetos relacionados ao tráfico de drogas; (b) o celular do réu não foi periciado; (c) nenhum ato de mercancia foi testemunhado; (c) a quantidade de drogas é compatível com o consumo pessoal.

Por conseguinte, faz-se necessária a desclassificação do delito para o crime de porte/posse de droga para consumo pessoal e a absolvição da imputação do crime de associação para o tráfico.

O STF decidiu que o art. 28 da Lei de Drogas, mesmo sem prever pena privativa de liberdade, continua definindo conduta criminosa. Assim, não houve uma descriminalização da conduta (abolitio criminis), mas sim uma despenalização. A despenalização ocorre quando o legislador prevê sanções alternativas para o crime que não sejam penas privativas de liberdade. Confira a ementa do julgado no STF: "(...) 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII).

2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30).

(...)

4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30).

6. Ocorrência, pois, de "despenalização", entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade.

7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C.Penal, art. 107). (...) STF. 1ª Turma. RE 430105 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 13/02/2007".

O princípio da insignificância não pode ser aplicado à espécie. Nos termos da jurisprudência do STJ, "O princípio da insignificância não se aplica aos delitos do art. 33, caput, e do art. 28 da Lei de Drogas, pois tratam-se de crimes de perigo abstrato ou presumido" (STJ, jurisprudência em teses n. 131, item 5).

Doso a pena.

Nessas condições, partindo dos mínimos legais, passo à dosimetria e individualização da pena, com observância ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal (CP, art. 68) e ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Inicialmente, faço as seguintes observações: o acusado é maior de 21 anos (23/12/1985) (f. 25), ostenta maus antecedentes (7000529-37.2010.8.26.0037) e reincidente (7000012-52.2012.8.26.0040) (f. 39/46).

Observo, ainda, que as condenações oriundas dos processos 1500078-37.2019.8.26.0556 e 0001706-68.2018.8.26.0040 versam sobre os mesmos fatos articulados na presente ação e, portanto, não podem ensejar o reconhecimento da reincidência.

Lei de Drogas, art. 28: fixo a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 meses, considerando a reincidência e os maus antecedentes.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão para o fim de declarar o acusado Claudinei Silva Brito incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, condenando-o à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 meses. Contudo, absolvo-o da imputação do art. 35, da Lei de Drogas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Finalmente, considerando o tempo de prisão processual, dou a pena por cumprida e julgo extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, caput, do Código Penal.

Revogo a prisão preventiva do réu. Expeça-se alvará de soltura.

Expeça-se a certidão de honorários ao defensor nomeado (f. 176).

Após o trânsito em julgado: cobre-se a pena de multa; oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio dos sentenciados comunicando a suspensão dos direitos políticos; expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena; comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

PRIC

Americo Brasiliense, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA